



Nachträgliche Hinweise zu den AGB auf Rechnungen oder Lieferscheinen sind ebenso unzulässig wie der Hinweis, dass die AGB auf der Website zu finden sind. Bei Missachtung der Bestimmungen kann die Gewerbebehörde eine Geldstrafe von bis zu 1.090,00 EUR verhängen.

4.2 Geltung der AGB

Folgende Punkte sind bei den AGB zu beachten:

Hinweispflicht

Wenn AGB Vertragsinhalt werden sollen, muss das Unternehmen darauf aufmerksam machen. Konsumenten müssen vor dem Vertragsabschluss die Möglichkeit haben, die AGB einzusehen.

Beispiele

- Der Verkäufer sollte die AGB im Geschäft griffbereit haben, falls Kunden diese sehen möchten.
- Die AGB werden auf der Rückseite des Vertragsformulars abgedruckt.

Zustimmungspflicht

Je nach Geschäftsart erfolgt die Zustimmung verschieden.

- Stillschweigende Zustimmung im Geschäft:** Sind im Geschäft (z. B. bei der Kassa) die AGB aufgehängt, wird davon ausgegangen, dass sich der Konsument beim Kauf mit den AGB einverstanden erklärt.
- Ausdrückliche Zustimmung im Onlineshopping:** Eine Bestellung ist erst möglich, wenn sich der Konsument mit den AGB einverstanden erklärt. Dies geschieht etwa durch das Anhängen eines Kästchens.



Im Onlinehandel wird die Zustimmung zu den AGB abgefragt

4.3 Gefahren der AGB

AGB sind für den Kunden problematisch, weil

- sie vom Verkäufer vorgegeben werden und er sie zu seinem Vorteil gestaltet,
- der Verkäufer in der Regel nicht bereit ist, sie zu ändern,
- die wenigsten Kunden die AGB auch wirklich lesen und
- nicht alle Formulierungen für jeden Kunden gut verständlich sind.

Das Gesetz schützt den Käufer durch folgende Regelungen. Bestimmungen sind unwirksam, wenn sie

- den Käufer grob benachteiligen,
- unverständlich und unklar formuliert sind und
- gegen das Konsumentenschutzgesetz verstoßen.



§ 64a, § 79 Abs. 3 ABGB, 6 KSchG



TrainingsBox – „Allgemeine Geschäftsbedingungen“

- Ein Industrieunternehmen kauft elektronische Bauelemente und sucht nach einem passenden Lieferanten. In den AGB wird festgehalten, dass sich der Lieferant im Falle einer Terminüberschreitung verpflichtet, ein Pönale in Höhe von 5 % des vereinbarten Bruttoeinkaufspreises zu bezahlen. Die AGB werden zusammen mit einer Anfrage versendet. Erklären Sie, ob die AGB damit Vertragsbestandteil werden.

- Frau Sommer bestellt bei einem Versandhändler ein 60-teiliges Geschirrsatz. Sie bekommt das Geschirrsatz zusammen mit der Rechnung, auf der sie folgenden Vermerk findet: „Hinsichtlich der Zahlungskonditionen beachten Sie bitte unsere AGB, die Sie im Internet abrufen können.“ Erläutern Sie, ob die Vorgangsweise des Versandhändlers korrekt ist.

- Analysieren Sie die AGB dieses Onlineshops und beantworten Sie die folgenden Fragen.

Vertragsabschluss
Eine verbindliche Bestellung über die im Warenkorb enthaltenen Produkte geben Sie durch Anklicken des Bestellbuttons („kaufen“) ab. Vor der Bestellung müssen Sie die AGB gelesen haben und dies durch Setzen eines Häkchens bestätigen.

Bezahlung
Wählen Sie selbst, wie Sie Ihr Produkt bezahlen möchten, mit Zahlungsanweisung im Paket, mit Kreditkarte oder mit Debitkarte. Wenn Sie die Zahlungsanweisung im Paket wählen, dann ist Ihr Produkt innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. Sie wählen die Zahlungsweise, wenn Sie über den Onlineshop einkaufen und zur Kasse kommen. Nur volljährige Personen können im Onlineshop bestellen.

Lieferung und Versand
Sie erhalten Ihr Paket drei bis fünf Arbeitstage nach Eingang Ihrer Bestellung. Zu Zeiten, in denen viel bestellt wird, kann es bis zu sieben Arbeitstage dauern.

Preise und Versandkosten
Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer, aber nicht die Versandkosten. Die Versandkosten, die bei jeder Bestellung anfallen, betragen 5,75 EUR.

- Argumentieren Sie, ob der Onlineshop der Hinweis- und Zustimmungspflicht nachkommt.

☐ Ja ☐ Nein

Begründung:

- Erläutern Sie die Regelungen bezüglich der Zahlungsbedingungen.
- Gibt es eine Regelung bezüglich der Geschäftsfähigkeit einer Person?
- Geben Sie an, wie lange der Versand dauert und ob Versandkosten anfallen.

Business Case – „Bestandteile des Kaufvertrages“



Wie Sie bereits erfahren haben, plant Silhouette die Anschaffung einer neuen Maschine zur Produktion bruchfester Spezialsportbrillen. Frau Indrich teilt Ihnen mit:

Nun wird es Zeit, dass wir alle unsere Überlegungen und Wünsche für den Kauf der Maschine zusammenfügen, bevor wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Anbieter machen.

Aufgaben

- Nennen Sie zwei Möglichkeiten, mit denen die Qualität der Maschine bestimmt werden kann. Begründen Sie Ihre Antwort.
- Der Preis der Maschine wird natürlich auch eine Rolle spielen. Erläutern Sie, auf welche Arten Silhouette Vergünstigungen bei der Preisfestsetzung erreichen könnte.
- Analysieren Sie, von welchen Faktoren die Erfüllungszeit der Lieferung abhängig sein könnte.
- Erläutern Sie, welche sonstigen kaufmännischen Vertragsbestandteile aus Sicht von Silhouette sinnvoll wären.



Verpackungen belasten durch Herstellung und Entsorgung die Umwelt. Unternehmen, die Verpackungsmaterialien einsetzen, unterliegen einer Reihe von Verpflichtungen. Diese sind in der Verpackungsverordnung geregelt. So ist es Ziel der Verpackungsverordnung,

- Verpackungsabfälle möglichst zu vermeiden,
- nicht vermeidbare Verpackungen zu sammeln und
- der Wiederverwendung oder dem Recycling zuzuführen.

Das Umweltbundesamt kontrolliert die Einhaltung dieser Verpflichtungen.

Nebenleistungen des Verkäufers

Um ein bestimmtes Produkt gebrauchsbereit zu machen, bietet der Verkäufer bestimmte Nebenleistungen an.



Beispiele

- Aufbau und Montage von Maschinen
- Einschulung für eine Software
- Regelmäßige Updates bei Computerprogrammen



Insbesondere bei komplexen Maschinen sind eine fachgerechte Montage sowie eine Einschulung notwendig



TrainingsBox – „Sonstige kaufmännische Bestandteile“

1. Der Tischler Fritz Zeilinger möchte bei der AIRSOL Maschinhandels GmbH eine Fräsmaschine bestellen. Da in der Tischlerei zahlreiche Aufträge abzuarbeiten sind, wird die neue Maschine dringend benötigt.

- a) Nennen Sie die Vereinbarung, die Fritz Zeilinger mit der AIRSOL Maschinhandels GmbH sinnvollerweise im Kaufvertrag treffen sollte.
- b) Schildern Sie, welchen Vorteil Fritz Zeilinger aus dieser Vereinbarung zieht, falls die AIRSOL Maschinhandels GmbH nicht rechtzeitig liefert.



2. Sie kaufen eine Tafel Milka-Schokolade zu 100 g. Erläutern Sie, welche Funktionen die Verpackung hier erfüllt.
3. Auf der Website von IKEA Österreich (www.ikea.com/at/de/customer-service/returns-claims/) finden Kunden Informationen zum Umtauschrecht.



- a) Fassen Sie die Regelungen zum Umtauschrecht kompakt zusammen.
- b) Wie beurteilen Sie die Umtauschregeln von IKEA? Begründen Sie Ihren Standpunkt.

4 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Drei Wochen nachdem Frau Berger die Bestellung bei der Möbel Laimer GmbH in Auftrag gegeben hat, treffen die Kommoden sowie die Rechnung ein. Auf der Rechnung liest sie folgenden Vermerk: „Hinweise auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) entnehmen Sie bitte der Rückseite des Lieferscheins.“ Frau Berger ist verärgert, da sie die AGB zuvor noch nie gesehen hat.



Handelt die Möbel Laimer GmbH hier richtig? Diskutieren Sie in der Klasse. Der Infotext auf der nächsten Seite hilft Ihnen dabei.

Immer wieder vorkommende Vertragsbestandteile werden mit **Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)** geregelt.



DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind vorformulierte Vertragsinhalte, welche die Bedingungen für den Abschluss von Kaufverträgen zusammenfassen.



Beispiel: vorformulierte AGB

Die Hartlauer Handels GmbH schließt täglich unzählige Kaufverträge über unterschiedlichste Produkte wie z. B. Fotoapparate, Brillen oder Computer ab. Es wäre sehr mühsam, alle Vertragsdetails mit jedem Kunden neu auszuhandeln. Hartlauer legt daher allen Kaufverträgen einheitliche Vertragsklauseln zugrunde, die in den AGB festgehalten sind.



AGB findet man häufig in kleiner Schrift auf der Rückseite von Bestellscheinen oder Verträgen. Sie werden deshalb oft als „das Kleingedruckte“ bezeichnet.

4.1 Inhalt der AGB

Unternehmen geben den Kunden in den AGB häufig bestimmte Vertragsinhalte vor. Hierzu zählen z. B.:

- Lieferbedingungen
- Zahlungsbedingungen
- Anerkannte Zahlungsmethoden
- Eigentumsvorbehalt
- Garantie
- Umtausch

Aha!

Die Inhalte müssen klar und verständlich geschrieben sein. AGB dürfen keine undeutlichen oder missverständlichen Formulierungen enthalten, die den Käufer benachteiligen.



Ein Muster von AGB finden Sie auch in der TRAUNER-DigiBox.

3 Sonstige kaufmännische Bestandteile

Finden Sie mithilfe des Infotextes heraus, was diese zwei Zusatzvereinbarungen für die beiden Vertragspartner bedeuten.



Frau Berger bekommt von der Möbel Laimer GmbH den fertigen Kaufvertrag. „Puh, ganz schön umfangreich!“, denkt sich Frau Berger, als sie den Vertrag durchblättert. Vor allem die vielen Zusatzvereinbarungen haben es in sich. So wurden mit der Möbel Laimer GmbH ein Eigentumsvorbehalt sowie ein Pönale vereinbart.



DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

In einen Kaufvertrag kann eine Reihe sonstiger Bestandteile freiwillig aufgenommen werden. Diese bringen entweder für den Verkäufer oder den Käufer Vorteile.

Sonstige kaufmännische Bestandteile



Eigentumsvorbehalt

Ein Eigentumsvorbehalt dient zur Sicherung der Forderung bei Zielkäufen. Der Käufer bekommt das Produkt sofort und kann es auch benutzen. Allerdings bleibt der Verkäufer bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung der Eigentümer.



Beispiel

„Das Motorrad bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem Eigentum.“

Pönale (Vertragsstrafe)

Dabei handelt es sich um eine festgelegte Geldstrafe für den Verkäufer, falls er nicht rechtzeitig liefert. Sie wird vereinbart, wenn eine pünktliche Lieferung besonders wichtig ist. Liefert der Verkäufer nicht fristgerecht, bezahlt der Käufer nur den um das Pönale verminderten Kaufpreis.



Beispiel

„Die Lieferung und der Einbau der gesamten Kucheneinrichtung haben laut Vertrag bis zum 16. März 20.. zu erfolgen. Für jeden Tag, um den diese Frist überschritten wird, erhält der Auftraggeber ein Pönale von 100,00 EUR.“

Stornogebühr (Reuegeld)

Käufer und Verkäufer können ein Rücktrittsrecht vereinbaren. Gegen die Bezahlung einer festgelegten Gebühr kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten.



Beispiel

„Sie können die Reservierung in unserem Hotel bis 7 Tage vor Ihrem Aufenthalt kostenlos stornieren. Für spätere Stornierungen berechnen wir Ihnen 90 % des Pauschalpreises.“

Garantie

Das ist die freiwillige Leistung des Verkäufers, für Mängel einzustehen, die nach der Übergabe des Produktes innerhalb einer festgelegten Garantiefrist auftreten.

Umtauschrecht

Für den Verkäufer besteht keine Pflicht, das Produkt umzutauschen. Ein Umtauschrecht kann jedoch im Vertrag vereinbart werden.

Verpackung

Gibt es keine vertragliche Vereinbarung, muss der Verkäufer dafür sorgen, dass die Verpackung ausreichend Schutz bietet (z. B. beim Versand von Glas). Möchte der Käufer eine besondere Verpackung (z. B. neutrale Verpackung ohne Hinweis auf den Verkäufer), muss dies im Kaufvertrag vereinbart werden.



DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Die Kosten der Verpackung trägt der Käufer. Diese sind meist schon in den Kaufpreis eingerechnet.

Die Verpackung erfüllt neben dem Schutz der Ware u. a. noch diese Funktionen:



Erhöhung der Transport- und Lagerfähigkeit
Erleichterung von Transport und Lagerung

Beispiel

Stapelbare Verpackungen sind platzsparender zu lagern.



Verkaufsförderung und Werbung

Die Verpackung soll ansprechend für Kunden sein und leicht wiedererkannt werden.

Beispiel

Teures Parfum in Kristallflaschen



Dienstleistungs- und Garantiefunktion

Die Kunden werden über Inhalt, Einsatzmöglichkeiten, Zubereitung und Pflege aufgeklärt. Der Hersteller garantiert, dass die Angaben auf der Verpackung mit dem Inhalt übereinstimmen.

Beispiele

- Kennzeichnung von Inhaltsstoffen bei Lebensmitteln
- Pflegetipps auf einer Waschmittelverpackung



Intelligente Verpackungen

Intelligente Verpackungen können durch die Digitalisierung den Zustand der Ware überwachen.

Beispiel

Ein Freshcode zeigt Kunden den Grad der Frische eines Produktes an. Je nach Frische wechselt das Etikett die Farbe.



Diskutieren Sie in der Klasse, wo man aus Umwelt-schutzgründen auf Verpackungen verzichten könnte. Denken Sie dabei an Ihre täglichen Einkäufe.



Die typische Flaschenform von Coca-Cola fördert die Wiedererkennung.



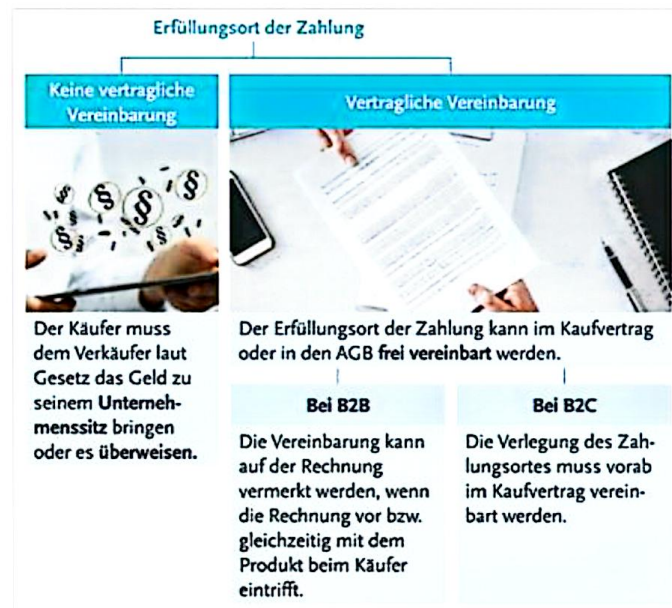
Nähere Infos finden Sie hier:
www.trauner.at/intelligente_verpackung

2.2.2 Erfüllungsort der Zahlung



DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Der Erfüllungsort der Zahlung ist jener Ort, an dem der Käufer den geschuldeten Betrag bezahlen muss.



Gelangt bei einer Überweisung das Geld aus irgendeinem Grund nicht zum Verkäufer, trägt der Käufer dafür das Risiko und muss es unter Umständen erneut senden.

Geldschulden sind – sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde – **Bringschulden**. Eventuelle Überweisungsspesen hat der Käufer zu übernehmen.



Beispiel

Die Huber Lebensmittel GmbH aus Pörschach kauft beim Großhändler Topfrisch in Salzburg 20 kg Schweinefleisch. Da im Kaufvertrag zum Zahlungsort nichts vereinbart wurde, gilt als Erfüllungsort der Zahlung der Unternehmenssitz des Verkäufers in Salzburg. Die Huber Lebensmittel GmbH kann den Geldbetrag nun entweder am Unternehmenssitz des Großhändlers bar übergeben oder ihn auf das Bankkonto von Topfrisch überweisen.

Rechtzeitiges Bezahlen per Banküberweisung

- **B2B:** wenn der geschuldete Betrag am Fälligkeitstag auf dem Konto des Gläubigers ist bzw. nach Rechnungserhalt ein Überweisungsauftrag ohne unnötigen Aufschub erfolgt.
- **B2C und C2C:** wenn ein Überweisungsauftrag am Tag der Fälligkeit erfolgt.

2.2.3 Zahlungsform

Bezüglich der Frage nach der Zahlungsform stehen dem Käufer zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung.



TrainingsBox – „Zahlungsbedingungen“

1. Geben Sie an, um welche Erfüllungszeit der Zahlung es sich bei diesen Beispielen handelt.

Beispiele

Erfüllungszeit der Zahlung

- Familie Schempp hat beim Unternehmen Delfin einen Whirlpool gekauft. Im Vertrag wurden keine Zahlungsbedingungen vermerkt.
- Maxim erhält von der Elektro Huber GmbH eine Rechnung mit dem Vermerk „Zahlung 8 Tage bei 3 % Skonto, sonst 30 Tage“.
- Dejan kauft sich im Internet zwei Paar Turnschuhe. Der Kaufvertrag sieht vor, dass die Turnschuhe erst nach der Bezahlung geliefert werden.
- In einem Kaufvertrag steht die Formulierung „Zahlbar ohne Abzug nach Erhalt der Rechnung“.
- Das Unternehmen edustore bietet Herrn Avci an, den Kaufpreis für das Notebook von Lenovo über eine Laufzeit von acht Monaten abzahlen.
- Familie Petit lässt sich ein Fertighaus errichten. 10 % des Kaufpreises müssen vor Baubeginn bezahlt werden.

2. Die Schachinger GmbH (Verkäufer) und Herr Tümpel (Käufer) vereinbaren: „Bei Zahlung innerhalb von sieben Tagen 3 % Skonto, sonst 30 Tage netto.“ Am dritten Tag überweist Herr Tümpel den vereinbarten Betrag abzüglich 3 % Skonto.

- Geben Sie an, welches Zahlungsziel und welche Kassafrist von der Schachinger GmbH genannt werden.
- Die Rechnung lautet auf 395,07 EUR. Berechnen Sie, wie hoch der von Herrn Tümpel auf das Konto der Schachinger GmbH überwiesene Betrag ist.

3. Setzen Sie die folgenden Begriffe in den Lückentext ein.

Erfüllungsort → Käufer → Bringschulden → Unternehmenssitz → Verkäufer

Der Erfüllungsort der Zahlung ist jener Ort, an dem der Käufer dem _____ den geschuldeten Betrag bezahlen muss. Der _____ der Zahlung kann grundsätzlich im Kaufvertrag frei vereinbart werden. Wurde nichts vereinbart, gilt die gesetzliche Regelung: Geldschulden sind _____. Der Käufer muss dem Verkäufer das Geld zu seinem _____ bringen, oder es überweisen. Eventuelle Überweisungsspesen hat der _____ zu übernehmen.

4. Ein Sportartikelhändler vereinbart mit seinem Großhändler folgende Zahlungsbedingung: „Zahlung: 10 Tage bei 3 % Skonto, 30 Tage netto ohne Abzug.“ Er erhält eine Rechnung über 9.600,00 EUR brutto. Der Sportartikelhändler überlegt, einen kurzfristigen Bankkredit in Höhe von 4 % p. a. aufzunehmen, um den Skonto in Anspruch zu nehmen.

- Berechnen Sie, wie hoch der Skonto und der um den Skonto verminderte Überweisungsbetrag sind.
- Berechnen Sie die Jahresverzinsung für diesen Skonto.
- Beurteilen Sie, ob die Zahlung abzüglich des Skontos unter Ausnützung des Bankkredits wirtschaftlich sinnvoll ist.

5. Das Unternehmen Thomas Radler e. U. hat im Laufe der Zeit zahlreiche Belege mit unterschiedlichen Zahlungsaufforderungen erhalten. Analysieren Sie die vier Belege und geben Sie an, welche Erfüllungszeit der Zahlung vorliegt.



Die vier Belege finden Sie in der TRAUNER-DigiBox.



Genauer zu den Zahlungsformen lernen Sie im Kapitel „V Bezahlen in der Praxis“.

**Prompte Zahlung (Kassakauf)**

Der Käufer zahlt den gesamten Kaufpreis bei Übernahme des Produktes. Ist im Kaufvertrag nichts anderes vereinbart, muss der Käufer prompt (sofort) bezahlen (z. B. tägliche Einkäufe, Hauszustellungen). Man spricht auch dann von prompter Zahlung, wenn innerhalb weniger Tage nach Rechnungseingang zu bezahlen ist.

Spätere Zahlung (Zielkauf)

Der Käufer erhält das Produkt sofort, muss es aber erst später bezahlen. Ihm wird dabei ein Zahlungsziel gegeben. Dieses beträgt in der Praxis häufig 30 Tage. Der Verkäufer hat grundsätzlich ein Interesse daran, dass der Käufer das Zahlungsziel nicht ausschöpft. Dafür bietet er mit dem Skonto einen Anreiz.

**DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN**

Der Skonto ist ein Preisabzug, den der Käufer für eine rasche Bezahlung innerhalb einer kurzen Frist vom Verkäufer erhält. Die Frist für den Skontoabzug heißt Kassafrist.

In der Praxis beträgt der Skonto meist zwischen 2 und 5 % des Rechnungsbetrages.

Beispiel: Zahlungskonditionen mit Zahlungsziel und Skonto
Ein Eiscremeerzeuger kauft 2 000 l Milch zu 950,00 EUR von einem Biobauern für die Eisproduktion. Er vereinbart mit dem Bauern folgende Zahlungsbedingungen: „Zahlung: 8 Tage bei 3 % Skonto, 30 Tage netto.“



Bezie ich innerhalb von acht Tagen, muss ich nur 921,50 EUR bezahlen. Ich spare mir den Skontobetrag von 28,50 EUR. Das sind 3 % des Rechnungsbetrages.

Soll der Käufer das Zahlungsziel oder den Skonto ausnutzen?

Der Käufer kann sich ausrechnen, ob es ein finanzieller Vorteil oder Nachteil ist, das Zahlungsziel zu beanspruchen oder den Skonto auszunutzen. Dazu sind folgende Überlegungen anzustellen:

1 Berechnung der Jahresverzinsung des Skontos in Prozent

Der Rechnungsbetrag enthält die Zinsen für das Zahlungsziel. Um die Höhe der verrechneten Zinsen festzustellen, wird ein Jahreszinssatz mithilfe des Skontosatzes und der Kassafrist berechnet.

Der Eiscremeerzeuger erspart sich 3 % (950,00 EUR - 3 % = 28,50 EUR), wenn er 22 Tage vor dem Ende des Zahlungsziels bezahlt (30 Tage minus 8 Tage). Der Skontosatz von 3 % wird in einen Jahreszinssatz z. B. mit folgender Schlussrechnung umgerechnet:

22 Tage 3 %
360 Tage x %

$$\text{Jahreszinssatz} = \frac{\text{Skonto in Prozent}}{(\text{Zahlungsziel in Tagen} - \text{Kassafrist in Tagen})} \cdot 360 = \frac{3}{(30 - 8)} \cdot 360 = 49,09 \% \text{ p. a.}$$

Der Skonto von 3 % für 22 Tage entspricht einer Jahresverzinsung von 49,09 % für den eingesparten Betrag. Der errechnete Zinssatz wird auch als Effektivzinssatz bezeichnet. Er ist in der Regel sehr hoch, sodass der Eiscremeerzeuger einen finanziellen Vorteil erzielt, wenn er unter Abzug des Skontos zahlt.

2 Finanzieller Vorteil der Skontoausnutzung

Die Berechnung des finanziellen Vorteils der Skontoausnutzung ist davon abhängig, ob die Zahlung mit vorhandenen Finanzmitteln (z. B. dem Guthaben auf dem Bankkonto) oder mit einem kurzfristigen Bankkredit erfolgt.

Angenommen, der Eiscremeerzeuger kann mit einem kurzfristigen Bankkredit die Rechnung unter Abzug des Skontos innerhalb der Kassafrist bezahlen. Für den Bankkredit muss er 4 % p. a. Zinsen bezahlen.

Berechnung der Kreditkosten:

Kreditzinsen für 360 Tage = $921,50 \cdot 4 \% \text{ p. a.} = 36,86 \text{ EUR p. a.}$
Kreditzinsen für 22 Tage = $36,86 \cdot 22 / 360 = 2,25 \text{ EUR}$

Berechnung des finanziellen Vorteils:

= Skontobetrag - Kreditzinsen
= 28,50 EUR - 2,25 EUR = 26,25 EUR

Ich sollte den Skonto in Anspruch nehmen. Dadurch habe ich einen finanziellen Vorteil, auch wenn ich dafür kurzfristig einen Kredit aufnehmen muss.

**Sonderform: Abzahlungsgeschäft (Ratengeschäft)**

Nach dem Motto „Heute bestellen, später zahlen“ werben Unternehmen mit scheinbar günstigen Ratenzahlungsmodellen. Die Möglichkeit, einen Rechnungsbetrag in Raten zu zahlen, wirkt auf Konsumenten zunächst verlockend. Ratenkäufe zählen jedoch zu den teuersten Kreditformen.

Achtung! In Raten gekauft ist in der Regel nicht schlau gekauft! Daher ein paar Tipps

- 1 Überlegen Sie sich, ob Sie das Produkt wirklich sofort kaufen müssen!
- 2 Sparen Sie zuerst den Rechnungsbetrag und kaufen Sie dann, indem Sie den Gesamtbetrag auf einmal bezahlen!
- 3 Lassen Sie sich nicht von den Teilbeträgen blenden, sondern überlegen Sie sich, ob Sie sich den Gesamtbetrag wirklich leisten können!

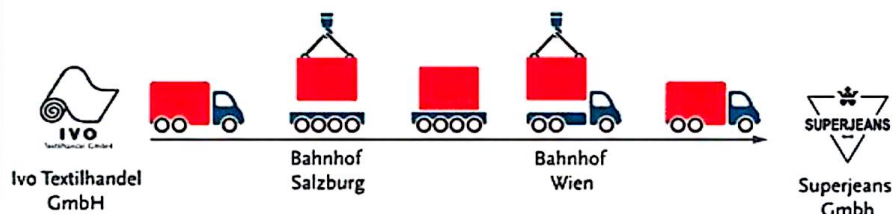


Details zum Abzahlungsgeschäft finden Sie in der TRAUNER-DigiBox.

S Um den Käufer bei Verbrauchergeschäften auch vor Überschuldung zu schützen, sieht das Verbraucherkreditgesetz (VKrG) besondere Regelungen für Abzahlungsgeschäfte bzw. Verbraucherkredite vor.

2. Die Ivo Textilhandel GmbH aus Golling bei Salzburg verkauft an die Superjeans GmbH in Wien 700 Jeans der Marke Tom Tailor. Vereinbart wird die Klausel „frei Bahnhof Salzburg“.

a) Tragen Sie in die nachfolgende Grafik ein, wo der Risiko- und der Kostenübergang stattfinden.



b) Zeichnen Sie mit einer anderen Farbe in die Grafik ein, wo der Risiko- und der Kostenübergang stattfinden würden, wenn stattdessen die Lieferklausel „ab Werk Golling“ vereinbart werden würde.

3. Der E-Bike-Händler Felix Spannring aus Innsbruck hat in den letzten Tagen verschiedene Artikel gekauft. Dabei wurden unterschiedliche Lieferklauseln vereinbart. Entscheiden Sie, wo der Risiko- und der Kostenübergang erfolgen.

a) Von der Bike e. U. aus Hallein wurden 100 Helme gekauft. Vereinbart wurde die Lieferung „frei Haus“.

b) Von KTM aus Mattighofen wurden 50 Rennräder gekauft. Die Räder werden in Mattighofen an ein Transportunternehmen übergeben und zum Bahnhof Salzburg gebracht. Von dort aus geht es per Zug nach Innsbruck. Vereinbart wurde „frachtfrei Bahnhof Innsbruck“.

c) Vom Bikeparadies aus Graz kommen diverse Ersatzteile. Vereinbart wird „frei Bahnhof Innsbruck“.

d) Von der Wallisch Bikes GmbH aus Bregenz wurden 50 Fahrradrahmen gekauft. Vereinbart wurde „ab Werk“.

4. Die Marc O'Polo Textilhandels GmbH aus Ried im Innkreis verkauft an die Peek Handels-GmbH in Bregenz 150 Stück weiße Damen-T-Shirts. Führen Sie an, ob bei den folgenden Lieferklauseln (Incoterms) der Verkäufer oder der Käufer das Risiko und die Kosten trägt und wo der Risiko- und der Kostenübergang stattfinden.

a) „Ab Werk Marc O'Polo Ried“

b) „Frei Haus Peek Handels GmbH Bregenz“

c) „Frei Ried im Innkreis Hauptbahnhof“

5. Der Salzburger Snowboardhersteller Arbor liefert an den Innsbrucker Sportartikelhändler Sportsmaster 100 Snowboards mit der Klausel „frachtfrei Innsbruck Hauptbahnhof“. Die Snowboards werden von einer Spedition per Lkw zum Bahnhof Salzburg geliefert, wo sie dann mit dem Zug nach Innsbruck gebracht werden.

a) Kreuzen Sie an, ob es sich um eine Ein- oder Zweipunktklausel handelt.

☐ Einpunktklausel ☐ Zweipunktklausel

b) Geben Sie an, wo der Risiko- und der Kostenübergang stattfinden.

☒ Risikoübergang:

☒ Kostenübergang:



2.2 Zahlungsbedingungen

Neben den Lieferbedingungen sind auch die Zahlungsbedingungen regelmäßig vorkommende Bestandteile eines Kaufvertrages.



2.2.1 Erfüllungszeit der Zahlung



DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Die **Erfüllungszeit der Zahlung** gibt an, wann der Käufer die Rechnung bezahlen muss.



Vorauszahlung

Bei der Vorauszahlung zahlt der Käufer den gesamten Kaufpreis vor Erhalt des Produktes (z. B. Spezialanfertigungen, Onlineshopping). Dadurch kann der Verkäufer das Risiko eines Zahlungsausfalles des Käufers vollständig ausschließen.

Aha!

Vorauszahlungen können auch in Form von Anzahlungen vereinbart werden. Dabei wird nur ein Teil des Kaufpreises im Vorhinein bezahlt. Oft dienen Anzahlungen auch der Vorfinanzierung der Herstellungskosten durch den Käufer (z. B. Anzahlung vor Baubeginn eines Hauses).

Vorauszahlung = Vorkassa, Vorauskassa.



Die Festlegung des Erfüllungsortes ist also aus zwei Gründen wichtig.

1. An diesem Ort geht das Eigentum des Produktes an den Käufer über. Dieser trägt ab nun auch das Risiko des Verlustes bzw. der Beschädigung.
2. Zudem trägt er alle Kosten für Transport, Lagerung und Versicherung.

Vertragliche Regelung des Risiko- und Kostenübergangs

In der Praxis werden der Risiko- und der Kostenübergang mithilfe von speziellen Lieferklauseln – sogenannten Incoterms – geregelt. Bei den Lieferklauseln wird zwischen Einpunktklauseln und Zweipunktklauseln unterschieden.

Incoterms = International Commercial Terms; Lieferklauseln der Internationalen Handelskammer in Paris.



Die hier angeführten Lieferklauseln gelten für Inlandsgeschäfte. Internationale Klauseln finden Sie unter www.icc-austria.org/incoterms.htm



Details zu den Lieferklauseln erfahren Sie in Band 2 im Kapitel „II Internationale Geschäftstätigkeit“.

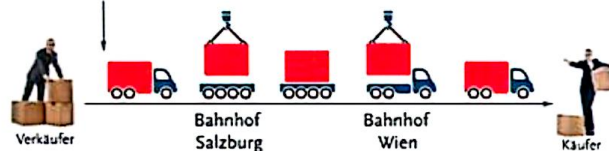


Einpunktklauseln

- **„Ab Werk“:** Der Käufer trägt sowohl das Transportrisiko als auch die Transportkosten ab dem Verkaufsort (z. B. Geschäft, Lager). Diese Variante ist für den Verkäufer am günstigsten.

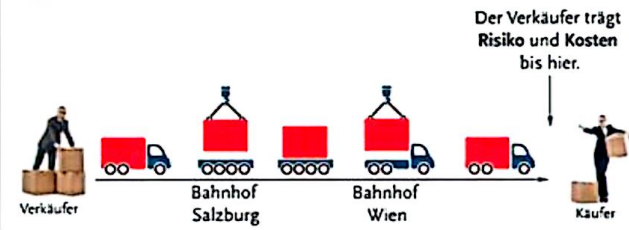
Einpunktklausel „Ab Werk“

Der Käufer trägt Risiko und Kosten ab hier.



- **„Frei Haus“:** Der Verkäufer trägt sowohl das Transportrisiko als auch die Transportkosten bis zum Bestimmungsort des Käufers. Diese Variante ist für den Käufer am günstigsten.

Einpunktklausel „Frei Haus“



Zweipunktklauseln

- **„Frachtfrei ...“:** Der Übergang des Transportrisikos ist dort, wo das Produkt vom Verkäufer auf den ersten Frachtführer (z. B. Lkw-Frachtführer, Eisenbahn) übergeben wird. Der Übergang der Transportkosten wird separat angegeben. Bis zu diesem Ort trägt sie der Verkäufer.



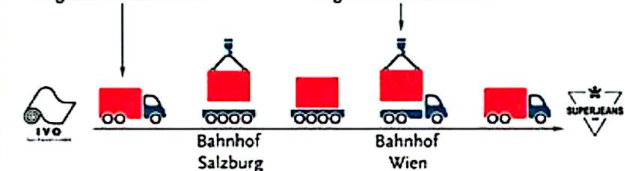
Beispiel: Transport „Frachtfrei Bahnhof Wien“

Die Ivo Textilhandel GmbH aus Golling bei Salzburg verkauft an die Superjeans GmbH in Wien 500 Levi's 501. Vereinbart wird die Klausel „Frachtfrei Bahnhof Wien“. Die Ivo Textilhandel GmbH trägt die Transportkosten bis zum Bahnhof Wien. Von dort aus trägt die Superjeans GmbH die Transportkosten. Das Transportrisiko geht bereits bei der Übergabe an den ersten Frachtführer (Lkw) auf die Superjeans GmbH über.

Zweipunktklausel „Frachtfrei Bahnhof Wien“

Die Superjeans GmbH trägt das Risiko ab hier.

Die Superjeans GmbH trägt die Kosten ab hier.



Anstelle von „Frei Haus“ kann auch ein anderer Ort für den Risiko- und Kostenübergang vereinbart werden. Wird beispielsweise „Frei Bahnhof Wien“ vereinbart, trägt der Verkäufer das Transportrisiko und auch die Transportkosten bis zum Bahnhof Wien.



Geben Sie an, welche Lieferklausel für die Ivo Textilhandel GmbH und welche für die Superjeans GmbH am günstigsten ist.



TrainingsBox – „Lieferbedingungen“

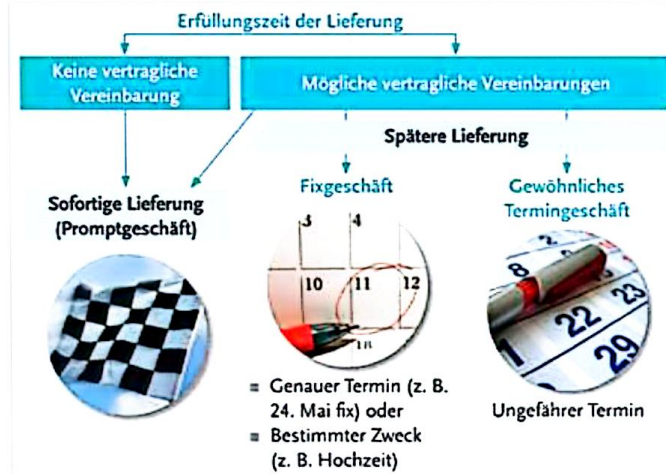
1. Geben Sie für die nachfolgenden Beispiele die Erfüllungszeit der Lieferung an.

- a) Die Lieferung des neuen Pkw für das Unternehmen ist für Kalenderwoche 12 geplant.
- b) Die Lieferung der neuen Arbeitskleidung erfolgt sofort nach Kaufvertragsabschluss.
- c) Die Hochzeitstorte soll am 15. Juli direkt zur Location geliefert werden.
- d) Die Lieferung der benötigten Stühle für das neu eröffnete Café erfolgt bis Ende des Monats.

2.1.1 Erfüllungszeit der Lieferung

**DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN**

Die Erfüllungszeit der Lieferung gibt an, wann der Verkäufer das Produkt (die Ware) dem Käufer zu übergeben hat.

**Sofortige Lieferung (Promptgeschäft)**

Sofern im Kaufvertrag nichts anderes vereinbart wurde, ist prompt zu liefern. Das heißt, der Verkäufer liefert sofort bzw. so schnell wie möglich. Ein Promptgeschäft kann auch im Vertrag vereinbart werden.

Fixgeschäft

Beim Fixgeschäft wird entweder ein genauer Termin für die Lieferung vereinbart oder es wird aus dem Zweck des Geschäftes klar, dass die Lieferung zu genau diesem Anlass erfolgen muss.

**Beispiele**

- „Lieferung fix am 20. April 20..“
- „Lieferung für die Silvesterfeier 20.., 17:00 Uhr“

Gewöhnliches Termingeschäft

Es wird ein ungefährer Termin für die Lieferung vereinbart.

**Beispiele**

- „Lieferung innerhalb von zwei Wochen“
- „Lieferung in der Kalenderwoche (KW) 20“
- „Lieferung bis Ende Oktober“

Eine Sonderform des Termingeschäftes ist der **Kauf auf Abruf**. Der Käufer kauft eine größere Menge an Produkten und ruft diese bei Bedarf in Teilmengen beim Verkäufer ab. Der Kauf auf Abruf steht meist in Verbindung mit dem Spezifikationskauf.



Überlegen Sie, wie Sie die Erfüllungszeit für die Lieferung von Eiscreme für Ihr Schulfest vereinbaren würden.



Den Spezifikationskauf haben Sie bereits im Abschnitt „1.2 Qualität (Produktart)“ kennengelernt.

2.1.2 Erfüllungsort der Lieferung

**DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN**

Der Erfüllungsort der Lieferung zeigt an, wo der Verkäufer dem Käufer das Produkt zu übergeben hat. Das Eigentum des Produktes sowie das Risiko von Verlust und Beschädigung geht vom Verkäufer auf den Käufer über.

Formen der Übergabe

**Körperlich**

Der Käufer erhält vom Verkäufer das tatsächliche Produkt.

Beispiel

Tatsächliche Übergabe der gekauften Schuhe

**Symbolisch**

Der Käufer erhält nur Dokumente bzw. Gegenstände, die ihn berechtigen, über das Produkt zu verfügen.

Beispiel

Übergabe eines Lagerscheins für die bestellten 50 Bürosessel

**Elektronisch**

Der Käufer erhält das Produkt digital, indem er die Daten erfolgreich herunterlädt.

Beispiel

Mit dem erfolgreichen Download eines Programms vom Server des Verkäufers ist das digitale Produkt übergeben

Gesetzliche Regelung des Erfüllungsortes der Lieferung

Sofern nichts anderes vertraglich festgelegt wurde, gilt: Liefert der Verkäufer persönlich, ist der Erfüllungsort der Betrieb des Verkäufers. Es kann jedoch jeder Ort als Erfüllungsort vertraglich vereinbart werden. Wenn der Verkäufer das Produkt versendet, wird zwischen B2B und B2C unterschieden.

- B2B:** Erfüllungsort ist der Ort der Übergabe an den Frachtführer.
- B2C:** Erfüllungsort ist der Ort, an dem der Frachtführer dem Käufer das Produkt übergibt.

2.1.3 Risiko- und Kostenübergang

Die Festlegung des Erfüllungsortes der Lieferung ist in weiterer Folge für den Risiko- und Kostenübergang wichtig.

**DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN**

Risikoübergang: Ort, an dem das Transportrisiko vom Verkäufer auf den Käufer übergeht.

Kostenübergang: Ort, an dem die Transportkosten vom Verkäufer auf den Käufer übergehen.



Kauft man im Supermarkt ein, ist der Erfüllungsort der Supermarkt.



Mit der Aushändigung des Schlüssels wird die Übergabe der Wohnung symbolisch vollzogen.

§ 905 ABGB

Frachtführer = Diese führen den tatsächlichen Transport von Gütern durch.

Oh nein! Das gelieferte Produkt ist kaputt! Wer übernimmt hierfür die Kosten?



2 Regelmäßig vorkommende kaufmännische Bestandteile

Nachdem der Kaufvertrag über die neuen Kommoden bereits alle gesetzlichen Bestandteile enthält, muss Frau Berger nun die detaillierten Liefer- und Zahlungsbedingungen mit der Möbel Laimer GmbH aushandeln. Dabei gilt es alle Punkte zu beachten, welche durch die Liefer- und Zahlungsbedingungen geregelt werden.



Notieren Sie, welche drei Punkte durch die Lieferbedingungen geregelt werden. Die Abbildung hilft Ihnen dabei.

Ein Kaufvertrag kann neben den gesetzlichen Bestandteilen noch weitere Vereinbarungen enthalten, die regelmäßig vorkommen. Diese werden als **kaufmännische Bestandteile** bezeichnet. Sie regeln die **Liefer- und Zahlungsbedingungen**.

Sie werden entweder im Einzelnen zwischen Verkäufer und Käufer ausgehandelt, ergeben sich aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und/oder den Usancen. Fehlen solche Regelungen, gelten die gesetzlichen Bestimmungen.



TrainingsBox – „Bestandteile des Kaufvertrages“

1. Wiederholen Sie die fünf gesetzlichen Mindestbestandteile.

2. Erklären Sie den Begriff Usancen.

2.1 Lieferbedingungen

Bei den Lieferbedingungen werden vor allem folgende Punkte bestimmt:

Lieferbedingungen bestimmen



Fragen Sie sich, was passiert, wenn zu spät oder gar nicht geliefert wird? Das erfahren Sie im Kapitel „VI Wenn Verkäufer oder Käufer unzuverlässig sind“.

1.4.2 Preisnachlässe („Rabatt“) und Preisabzüge („Skonto“)

Der festgelegte Preis kann auf verschiedene Weisen vermindert werden.

Rabatt

Ein **Rabatt** ist ein Preisnachlass, den der Verkäufer dem Käufer gewährt. Dies kann aus unterschiedlichen Gründen erfolgen.



Abnahme größerer Mengen

- **Mengenrabatt:** Dieser wird bei größeren Abnahmemengen gewährt.
- **Schlussrabatt:** Er wird gewährt, wenn der Käufer größere Mengen in Form von Teillieferungen abnimmt.
- **Naturalrabatt:** Er kommt in Form einer Drauf- oder Dreingabe vor und ist in manchen Branchen (z. B. im Buchhandel) üblich.
- **Umsatzbonus:** Er wird im Nachhinein gewährt (z. B. am Jahresende), wenn der Umsatz eine bestimmte Grenze übersteigt.



Regelmäßiger oder ausschließlicher Einkauf Treuerabatt: Dieser wird häufig bei wiederkehrenden Geschäftsbeziehungen gewährt.



Besondere Ereignisse

- **Einführungsrabatt:** Er wird bei der Eröffnung eines Geschäftes oder bei neuen Produkten gewährt.
- **Ausverkaufsrabatt:** Er wird bei Aus- und Abverkauf von Produkten (z. B. Winter-/Sommerabschlussverkauf) gewährt.
- **Mängelrabatt:** Er wird bei geringfügigen Fehlern (z. B. Lackierungsfehlern) gewährt.

Skonto

Ein **Skonto** ist ein Preisabzug, den der Käufer in Anspruch nehmen kann, wenn er die Rechnung vor dem vereinbarten Zahlungstermin bezahlt.



Beispiel: Gewährung eines Skontos

Der Käufer findet auf der Rechnung den Vermerk: „Zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug oder innerhalb von 7 Tagen mit 3 % Skonto.“ Zahlt der Käufer innerhalb der 7 Tage, kommt es zu einem Preisabzug von 3 %. Zahlt er erst am 8. Tag oder später, muss er den ursprünglichen Betrag ohne Preisabzug bezahlen.

1.4.3 Preisangaben und Umsatzsteuer

- Bei B2B-Geschäften werden die Preise im Kaufvertrag meist ohne Umsatzsteuer (**Nettopreis**) angegeben. Unternehmer können sich die bezahlte Umsatzsteuer als Vorsteuer zurückholen.
- Bei B2C-Geschäften sind die Preise inklusive Umsatzsteuer (**Bruttopreis**) anzugeben.

Mehr zum Thema Skonto erfahren Sie im Abschnitt „2.2 Zahlungsbedingungen“.

Rabatte werden aus einem bestimmten Grund gewährt. Der Skonto ist hingegen vom Zahlungszeitpunkt abhängig.

Preisangezeichnungsgesetz (PrAG)



TrainingsBox – „Preis“

1. Entscheiden Sie für die folgenden Beispiele (Bau eines Wasserkraftwerkes, Kauf eines Fahrrades, Bau eines Hauses), welche Form der Preisfestsetzung wahrscheinlich gewählt wird.



2. Geben Sie an, wie man folgende Rabatte nennt.

Beispiele

Bezeichnung des Rabattes

- a) Wenn Herr Smolski bei seinem Lieferanten Damenoberbekleidung im Gesamtwert von 40.000,00 EUR einkauft, erhält er am Jahresende einen Rabatt von 5 %.
 - b) Die Boutiquenbesitzerin Ella Sommerfeld bietet im April alle Artikel aus der Winterkollektion um 15 % reduziert an.
 - c) Ab einem Kauf von 10 kg Mehl erhalten Kunden der Mühle Freisinger einen Rabatt von 5 % auf den ursprünglichen Preis.
 - d) Kunden, die zwei Packungen Suppennudeln Gourmet zu 300 g kaufen, erhalten eine weitere Packung gratis dazu.
 - e) Ein Elektrohändler hat ein neues Elektroheizgebläse im Sortiment. Er bietet das Produkt zwei Wochen lang um 17,76 % günstiger an.
3. Der Großhändler NMP Trading bietet ein Rasierwasser zum Preis von 5,00 EUR ohne Umsatzsteuer pro Flasche an. Bei einer Bestellung von zehn Flaschen werden zwei Flaschen zusätzlich gratis geliefert. Der Großhändler LANOE bietet das gleiche Rasierwasser zum Preis von 5,10 EUR ohne Umsatzsteuer pro Flasche an. Bei einer Abnahme von zehn Stück muss der Käufer nur acht Stück bezahlen.
 - a) Erläutern Sie, ob es sich bei den Angeboten von NMP Trading und LANOE um eine Dreingabe oder um eine Draufgabe handelt.
 - b) Berechnen Sie, wie hoch der gewährte Rabatt bei NMP Trading bzw. bei LANOE ist.
 - c) Entscheiden Sie, bei welchem der beiden Großhändler das Rasierwasser günstiger ist.



1.4.4 Preiskalkulation: Bezugskalkulation und Absatzkalkulation

Die **Preiskalkulation** hat das Ziel, den Verkaufspreis eines Produktes zu ermitteln und den Preis so festzusetzen, dass für das Unternehmen noch ein angemessener Gewinn übrig bleibt.

Bezugskalkulation

Mithilfe der **Bezugskalkulation** ermittelt das Unternehmen den **Einstandspreis**. Der **Einstandspreis** ist der Preis eines Produktes, den das Unternehmen abzüglich Rabatte, Skonti und zuzüglich Fracht- oder Versandkosten an den Lieferanten bezahlen muss.

1.3.2 Das Gewicht der Verpackung

Erfolgt die Mengenangabe durch die Angabe des Gewichts, ist zu klären, ob dabei das Gewicht der Verpackung miteingerechnet ist oder nicht.

Nettogewicht (Gewicht des Produktes allein) $+$ Tara (Gewicht der Verpackung) $=$ Bruttogewicht (Gewicht von Produkt und Verpackung)



Recherchieren Sie, ob auf verpackten Produkten, z. B. bei Marmeladen, das Brutto- oder das Nettogewicht angegeben ist.

1.3.3 Gewichts- und Mengenabzüge

- **Draufgabe:** Zur vertraglich vereinbarten Menge wird eine nicht berechnete Zugabe gegeben.

„ Beispiel

Es werden 10 m³ Sand bestellt und bezahlt, jedoch 11 m³ geliefert. Der überschüssige Kubikmeter Sand ist eine Draufgabe.

- **Dreingabe:** Die vertraglich vereinbarte Menge wird geliefert, in Rechnung gestellt wird jedoch eine geringere Menge.

„ Beispiel

Es werden 10 m³ Sand bestellt und geliefert, jedoch nur 9 m³ berechnet. Der nicht verrechnete Kubikmeter ist eine Dreingabe.

1.4 Preis



DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Bei der Preisfestsetzung werden der Preis sowie eventuelle Rabatte (Nachlässe) bzw. Skonti (Abzüge) vereinbart.

1.4.1 Preisfestsetzung

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Preis festzulegen:

Preisfestsetzung im Kaufvertrag

Verträge mit festem Preis

Dieser Preis wird genau angegeben und nicht mehr geändert.

Verträge mit freibleibendem Preis

Nicht immer kennt der Verkäufer bei Vertragsabschluss die genaue Höhe seiner anfallenden Kosten. In diesem Fall wird ein freibleibender Preis vereinbart.

Verträge mit festem Preis

In den meisten Fällen wird der Preis für die Mengeneinheit genau angegeben. Damit steht der Preis fest und kann nicht mehr geändert werden.

Verträge mit freibleibendem Preis

Formen	Erklärung	Beispiele
Markt- oder Börsenpreis	Bei bestimmten Produkten ändern sich ständig die Preise. Es gilt daher der Markt- oder Börsenpreis am Tag der Lieferung.	■ Heizöl ■ Kaffee ■ Gold
Wertsicherungsklausel	Der Preis wird an die Kostenentwicklung (z. B. Lebenshaltung, Baukosten) eines Landes angepasst. Wenn sich die Kosten ändern, ändert sich der Preis im gleichen Ausmaß.	Preise sind an den Verbraucherpreisindex gebunden.
Basiskauf	Auf Grundlage einer Basisqualität wird ein Richtpreis festgelegt. Dieser kann sich je nach der tatsächlichen Qualität der gelieferten Ware verändern.	Ein Händler kauft einem Bauern seine gesamte Apfelernte ab. Wenn die Qualität der Äpfel nicht der festgelegten Basisqualität entspricht, werden Zu- oder Abschläge verrechnet.
Kostenschwankungsklausel	Der Verkäufer kann den Preis ändern, wenn sich seine Kosten zwischen Vertragsabschluss und Leistung ändern. Dies muss zuvor im Kaufvertrag vereinbart werden.	Die Kostenschwankungsklausel wird im Bauwesen verwendet, wenn der Bau längere Zeit dauert und die Kosten zu Vertragsabschluss nicht genau kalkulierbar sind.

Verbraucherpreisindex = Maßstab für die Entwicklung des Preisniveaus im Zeitverlauf.



Beim Hausbau ist es möglich, dass sich Preise während der Bauphase ändern.

TrainingsBox – „Quantität (Menge)“

1. Begründen Sie, ob es sich hier um eine Draufgabe oder eine Dreingabe handelt.



2. Bestimmen Sie, in welcher Form die Menge bei den folgenden Kaufverträgen festgelegt wurde:

- a) Ein Landwirt verkauft seine gesamte Maisernte an einen Lebensmittelhändler.
- b) Luisa kauft für eine Party fünf Pizzaböden im Supermarkt.
- c) Für die Gestaltung eines Gartens werden ca. 300 kg Gartenerde benötigt.
- d) Der Inhaber eines Hotels kauft für die Weihnachtsdekoration 20 Tannenbäume.



TrainingsBox – „Qualität (Produktart)“

- Das Hotel Bristol in Wien möchte für den Speisesaal bei einem Kunsthändler ein Originalgemälde kaufen.
 - Erklären Sie, ob hier ein vertretbares oder ein nicht vertretbares Produkt vorliegt.
 - Der Hoteldirektor möchte die Qualität des Gemäldes näher beurteilen. Geben Sie an, welche Form der Qualitätsfestlegung sich hierfür besonders gut eignet.
- Geben Sie an, um welche Marken es sich hier handelt.

Disney



LACOSTE



- Frau Mellitzer möchte den Keller neu verfliest. Sie hat im Baufachhandel bereits eine schöne Fliese ausgewählt. Doch sie ist unsicher, ob diese auch ihrem Mann gefällt. Begründen Sie, welche Form der Qualitätsfestlegung Frau Mellitzer wählen sollte, bevor sie den Kaufvertrag abschließt.
- Der Biobauernhof Maireder setzt sich zum Ziel, seine landwirtschaftlichen Erzeugnisse als Bioware besser zu vermarkten. Welche Art der Qualitätsfestlegung sollte in diesem Fall gewählt werden? Begründen Sie Ihre Antwort.
- Entscheiden Sie, in welcher Form bei den folgenden Beispielen die Qualität sinnvoll festgelegt werden kann.



Beispiele

Art der Qualitätsfestlegung



Eier	➔
Jeans	➔
Grundstück	➔
Buchung eines Hotelzimmers	➔
Papierbögen	➔
Birnen	➔
Mikrowelle	➔

- Produktbeschreibungen sind auch in einem kurzen Werbevideo möglich. Sehen Sie sich das Kurzvideo an und beantworten Sie dazu die Fragen.
 - Fassen Sie die Beschreibung des Produktes in eigenen Worten zusammen.
 - Was ist Ihre persönliche Meinung zu diesem Produktvideo? Diskutieren Sie in der Klasse.
- Analysieren Sie, ob Dienstleistungen fungibel oder nicht fungibel sind. Untermauern Sie Ihre Antwort mit praktischen Beispielen.



Die Produktbeschreibung finden Sie unter www.trauner.at/produktbeschreibung



1.3 Quantität (Menge)



DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Bei der Quantitätsfestlegung werden die Menge und die Maßeinheiten vereinbart.

1.3.1 Mengenangaben

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Quantität festzulegen:



Verträge mit genauer Mengenangabe

Die Menge ist bei Vertragsabschluss festgelegt und wird in einer genauen Maßeinheit (z. B. Kilo, Liter, Stück, Kisten) angegeben. Späteren Abweichungen muss der Käufer zustimmen.



Beispiele

- Ein Sack Zement zu 50 kg
- 50 Kisten Orangensaft à zwölf Flaschen zu je 0,75 l
- 100 Paar Schuhe

Verträge mit ungefährrer Mengenangabe

Die Menge ist bei Vertragsabschluss nicht exakt angebar. Im Kaufvertrag werden hierfür Ausdrücke wie „circa“ oder „ungefähr“ verwendet. Üblich ist, dass eine maximal zulässige Abweichung vereinbart wird (z. B. +/- 3 %).



Beispiel

Lieferung einer Fuhre Kies mit circa 3000 kg mit einer Abweichung von +/- 5 %

Verträge ohne Mengenangabe

Die Menge ist bei Vertragsabschluss nicht bekannt. Durch eine Besichtigung kann der Käufer die gesamte Menge jedoch ungefähr abschätzen und sie in Bausch und Bogen kaufen.



Beispiel

Kauf der künftigen Ernte eines Weingartens in Bausch und Bogen



Bei einem Zementsack ist die Menge genau angegeben



Finden Sie ein weiteres Beispiel für einen Vertrag mit einer ungefährrer Mengenangabe.



Beim Kauf einer ganzen Weinernte kann die Menge nur geschätzt werden

- Ordnen Sie die Nummern den Bildern zu:
- 1 Kauf nach Probe (Muster)
 - 2 Kauf auf Probe
 - 3 Kauf zur Probe



Marken und Typen

Marken sind geschützte Zeichen, durch die ein Unternehmen seine Produkte von der Konkurrenz unterscheidbar machen will. Es gibt verschiedene Arten von Marken:



Typen sind gleichartige Erzeugnisse eines Unternehmens.



Beispiele

- iPhone: iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
- Levi's: Levi's 501, Levi's 505, Levi's 603

Normen, Qualitätsklassen und Gütezeichen

Normen, Qualitätsklassen und Gütezeichen dienen dazu, die Qualität von Produkten einheitlich auszudrücken.

Normen sind allgemein anerkannte Richtlinien zur Vereinheitlichung von Produkten (z. B. Größe, Form, Materialeigenschaft). Die überwiegende Zahl der Normen ist nicht gesetzlich verbindlich. Sie müssen deshalb ausdrücklich im Vertrag vereinbart werden.



Beispiele

- Die ÖNORM A 1650 regelt sicherheitstechnische und ergonomische Anforderungen an Sessel und Tische für Schulklassen.
- Das Deutsche Institut für Normung (DIN) legt Standard-Papierformate fest.

Ergonomisch = arbeitsmedizinisch, körpergerecht.

Recherchieren Sie im Internet, wie groß ein DIN-A4-Blatt ist.



Schülerstuhl, durch A 1650 geprüft



Papierformate

Mit **Qualitätsklassen** (Handelsklassen) werden Produkte nach bestimmten Merkmalen eingeteilt (z. B. Qualität oder Herkunft). Qualitätsklassen kommen v. a. bei Lebensmitteln zum Einsatz. Die Vorgaben sind gesetzlich geregelt.



Beispiel: Qualitätsklassen bei Äpfeln

Äpfel werden anhand bestimmter Kriterien in die Qualitätsklassen Extra, 1, 2 oder 3 eingeteilt.

Gütezeichen (Gütesiegel) sind grafische oder schriftliche Markierungen an Produkten. Sie sollen Aussagen über die Qualität eines Produktes zulassen. Gütezeichen werden häufig von Interessengemeinschaften (Vereinen) und NGOs vergeben.



Beispiel: AMA-Gütesiegel

Es garantiert die Einhaltung bestimmter Qualitätsanforderungen und gibt Auskunft über die inländische Herkunft der Rohstoffe. Somit kann der Konsument sicher sein, dass die damit ausgezeichneten Lebensmittel bestimmte, strenge Qualitätskriterien erfüllen.

Sonderregelungen der Qualität: Spezifikationskauf und Kauf in Bausch und Bogen

Beim **Spezifikationskauf** wird die Qualität im Kaufvertrag nur ungefähr festgelegt. Die nähere Bestimmung (Spezifikation) in Bezug auf z. B. Menge, Maße oder Formen nimmt der Käufer dann innerhalb einer bestimmten Frist selbst vor.



Beispiel: Spezifikationskauf in der Modebranche

Ein Modegeschäft bestellt im Winter 1000 Sommerjeans, davon bestimmte Mengen in den Größen small, medium und large. Weil der Farbtrend für das nächste Jahr noch unsicher ist, legt sich das Modegeschäft bezüglich der gewünschten Farbe noch nicht fest. Meldet sich das Geschäft nicht bis 1. März, kann der Verkäufer die Farbe selbst auswählen.

Beim **Kauf in Bausch und Bogen** übernimmt der Käufer die gesamte Ware zu einem Preis ohne Rücksicht auf Fehler. Der Verkäufer haftet für keine bestimmte Qualität. Die Ware darf aber nicht unbrauchbar sein (z. B. verdorben oder kaputt) oder nur aus der schlechtesten Qualität bestehen.

NGO = Non-governmental Organisation (Nichtregierungsorganisation).



Verkauf einer gesamten Ernte an Weintrauben in Bausch und Bogen

Business Case – „Qualität (Produktart)“

Wie jedes Unternehmen versucht auch Silhouette, seine Produkte entsprechend zu vermarkten. Auf der Website sollen ausgewählte Produkte näher angepriesen werden. Frau Indrich bittet Sie zu überprüfen, ob die Qualität bei der folgenden Brille ausreichend angegeben wurde.

Produktbeschreibung:

Sportsonnenbrille Modell A 140
Die für Sportprofis konzipierte Outdoorbrille aus widerstandsfähigem Polycarbonat besticht durch die einzigartige Konstruktionsweise. Sie bietet bei jedem Wetter optimale Sicht und besten UV-Schutz.



Aufgaben

1. Begründen Sie, ob es sich hierbei um ein fungibles oder nicht fungibles Produkt handelt.
2. Erläutern Sie, auf welche Weise die Qualität der Sportsonnenbrille festgelegt wurde.

1 Gesetzliche Bestandteile des Kaufvertrages



Diskutieren Sie, ob in diesem Kaufvertrag alle gesetzlichen Bestandteile enthalten sind.



Elisabeth Berger arbeitet im Möbelgeschäft XXXLutz. Dort ist sie Abteilungsleiterin für den Bereich Einkauf. Gerade schließt sie mit der Möbel Laimer GmbH einen Kaufvertrag für eine neue Serie an Kommoden ab. Die Kommoden sind aus Vollholz (Eiche) und haben die Maße 120 x 80 x 40 cm. Gekauft werden 500 Stück zu je 140,00 EUR.

Damit ein Kaufvertrag zustande kommt, genügt es, wenn sich Käufer und Verkäufer über die gesetzlichen Mindestbestandteile einig sind.



1.1 Bestimmter Verkäufer und Käufer

Für den Abschluss eines Kaufvertrages ist es zunächst notwendig, dass es einen bestimmten Verkäufer und Käufer gibt. Die Vertragspartner können dabei Privatpersonen (Konsumenten) oder Unternehmen sein.

1.2 Qualität (Produktart)



DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Bei der Qualitätsfestlegung werden die Produktart und ihre Eigenschaften angegeben.

Wenn die Eigenschaften des Produktes nicht selbsterklärend sind, müssen sie möglichst genau angegeben werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Qualität festzulegen:

Qualitätsfestlegung im Kaufvertrag



Welche Form der Qualitätsfestlegung sich eignet, hängt davon ab, ob es sich um vertretbare (fungible) oder nicht vertretbare (nicht fungible) Produkte handelt:

Produktart	Erklärung	Beispiele
Vertretbare (fungible) Produkte	Aus einem Stück bzw. einer Teilmenge lassen sich die Eigenschaften aller Stücke bzw. der Gesamtmenge erkennen. Sie sind somit gleichwertig ersetzbar. Die Qualitätsfestlegung erfolgt durch Muster, Proben, Marken, Typen, Normen oder Qualitätsklassen.	■ Kauf eines Handys nach Marke, Typ oder Beschreibung ■ Kauf eines Schulheftes nach Norm (z. B. DIN A4)
Nicht vertretbare (nicht fungible) Produkte	Die Produkte werden individuell hergestellt und haben verschiedene Eigenschaften. Jedes Stück ist somit einzigartig. Die Qualitätsfestlegung erfolgt durch Besichtigung, (genaue) Beschreibung und Abbildung.	■ Kunstwerke ■ Grundstücke ■ Gebrauchtwagen

Besichtigung

Bei der **Besichtigung** kann der Käufer das Produkt selbst prüfen. Vor allem Einzelstücke (z. B. Antiquitäten, Häuser oder Grundstücke) müssen besichtigt werden. Aber auch bei gebrauchten Gegenständen (z. B. Auto) oder Produkten mit kleinen Fehlern sollte eine Besichtigung stattfinden. Eine gebräuchliche Formulierung im Kaufvertrag ist „Wie besichtigt“.

Beschreibung und Abbildung

Eine **Beschreibung** erklärt die Eigenschaften eines Produktes. **Abbildungen** unterstützen die Beschreibung. Ein Bild sagt schließlich mehr als tausend Worte.



Beispiel

Eine typische Kombination aus Beschreibung und Abbildung in einem Onlineshop



Ich besichtige das Auto lieber genau, immerhin ist es gebraucht.



Immer mehr Unternehmen nutzen für die Darstellung ihrer Produkte auch Kurzvideos.

Muster und Proben

Muster sind kleine Mengen eines Produktes, die es dem Käufer ermöglichen, auf die Qualität der Gesamtmenge zu schließen.



Beispiele

- Farbmuster für eine Wandfarbe
- Fliesenmuster

Proben sind kleine Mengen eines Produktes, die der Kunde kostenlos zum Verbrauch erhält. Dadurch kann er die Eigenschaften des Produktes austesten.

Man unterscheidet zwischen drei Arten von Proben:

- **Kauf nach Probe (Muster):** Der Käufer erhält eine Probe (bzw. ein Muster), nach der er bestellen kann. Das bestellte Produkt muss der Probe (bzw. dem Muster) entsprechen (z. B. Kauf nach Probe: Handcreme; Kauf nach Muster: Fliesen).
- **Kauf auf Probe:** Der Käufer kann das Produkt nach dem Kauf innerhalb einer gewissen Frist zurückgeben (z. B. Matratzen).
- **Kauf zur Probe:** Der Käufer erwirbt eine kleine Menge zu einem günstigen Preis, um das Produkt zu testen. Es besteht kein Rückgaberecht (z. B. Wandfarbe für einen Testanstrich).

1 IBK - Stoff für Lernzielkontrolle am 5.3.2026

Bestandteile des Kaufvertrags – Major Points of a Sales Contract

- Verpflichtende Bestandteile des Kaufvertrags:
 - Käufer, Verkäufer, Qualität (Warenart), Quantität (Menge), Preis
- **Festlegung von Qualität und Quantität:** Buch S.130-136, PPT Qualitätsfestlegung, WS Specification of quantity and quality of goods
- **Preisfestlegung im Kaufvertrag:** Buch S.137-139, *WS Price Statement*
- **Preiskalkulation:** NUR Bezugskalkulation: Buch S.140
- **Lieferbedingungen:** Buch S.143-148, PPT Liefer- und Zahlungsbedingungen.pptx; *WS Terms of delivery*
- **Zahlungsbedingungen:** ohne das Ratengeschäft (Abzahlungsgeschäft nach dem VKrG) Buch S.149-153, PPT Liefer- und Zahlungsbedingungen, *WS Terms of Payment.docx*,
- **Sonstige Vertragsbestandteile und AGB:** Buch S. 154-159, PPT Sonstige Vertragsbestandteile,
- **Major Points of a Sales Contract - Infosheet.docx:**



Die Dateien findet ihr auf Teams im Kanal 1. Jahrgang im Ordner „Bestandteile des Kaufvertrags“.

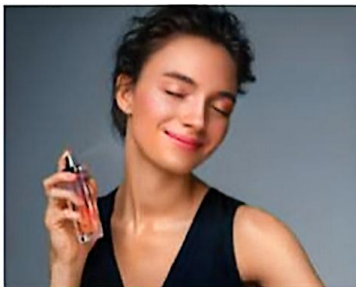


Die **Umsatzsteuer** ist ein Durchlaufposten und wird nicht zum Einstandspreis gerechnet.

Die Bezugskalkulation hilft, aus mehreren Angeboten zu unterschiedlichen Preisen und Konditionen das günstigste auszuwählen.



Frei Haus: Der Verkäufer übernimmt die Transportkosten.



Kalkulationsschema Bezugskalkulation



DAS SOLLTEN SIE SPEICHERN

Listeneinkaufspreis	des Lieferanten ohne USt
– Lieferantenrabatt	
Rabattierter Preis	
+ Faktorenspesen	Kosten für Verpackung, Transport etc.
Zieleinkaufspreis	
– Lieferantenskonto	
Kassaeinkaufspreis	Preis mit gewährtem Skonto
+ Bezugskosten	Kosten für Transport, Verpackung bei Fremdzustellung
Einstandspreis	Gesamtkosten des Produktes



Beispiel: Bezugskalkulation

Frau Linko möchte den Verkaufspreis für das T-Shirt „Sporty“ berechnen. Zuerst ermittelt sie den Einstandspreis. Der Lieferant verlangt für 30 T-Shirts 285,00 EUR exklusive USt und gewährt 20 % Rabatt sowie 2 % Skonto. Die Bezugskosten betragen 20,50 EUR.

30 T-Shirts	285,00 EUR	
– 20 % Rabatt	57,00 EUR	= 285,00 EUR · 20 / 100
Zieleinkaufspreis	228,00 EUR	
– 2 % Skonto	4,56 EUR	= 228,00 EUR · 2 / 100
Kassaeinkaufspreis	223,44 EUR	
+ Bezugskosten	20,50 EUR	
Einstandspreis 30 T-Shirts	243,94 EUR	
Einstandspreis 1 T-Shirt	8,13 EUR	= 243,94 EUR / 30

Der Einstandspreis für ein T-Shirt „Sporty“ beträgt **8,13 EUR**.



TrainingsBox – „Bezugskalkulation“

- Berechnen Sie für das Kosmetikstudio Vita die Einstandspreise je Stück für folgende Produkte:

a) 50 Stück Haargel „Trendy“
 Lieferantengesamtpreis
 exkl. USt: 205,00 EUR
 10 % Rabatt
 2 % Skonto
 Lieferung: frei Haus

b) 150 Flaschen Parfum
 „DIDAS“
 Lieferantengesamtpreis
 exkl. USt: 5.280,00 EUR
 20 % Rabatt
 Bezugskosten (Fremdzustellung): 35,50 EUR exkl. USt

